

0037816-31.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Desembargador GILBERTO CRUZ - EMENTA: "ROUBO MAJORADO Configuração.

Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada Crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo Reconhecimento fotográfico em descompasso com o rito do artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ilegalidade não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0037816-31.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0037816-31.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ABNER DE ARAUJO SILVA

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

ABNER DE ARAUJO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157 § 2º inciso II e V, §2º-A, inciso I e artigo 158, §§1º e 3º e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69 e, artigo 61, inciso II, alínea 'j', todos do Código Penal, porque teria, em data incerta, porém anterior a 03 de dezembro de 2.020, juntamente com os agentes GUILHERME DA CONCEIÇÃO COUTINHO e JEFFERSON FERREIRA DA SILVA (em face dos quais já foi proferida sentença, no bojo dos autos, sob nº 1519113-75.2021.8.26.0050/ 2021/000886 - AUTOS DESMEMBRADOS, consoante decisão de fls. 265 daqueles autos e fls. 256 dos presentes autos), em ocasião de calamidade pública, nesta cidade e Comarca de São Paulo, com condutas previamente ajustadas, unidade de desígnios e divisão de tarefas, associado-se, de forma armada, para o fim específico de praticar crimes patrimoniais, consistentes em roubos e extorsões.

Consta da denúncia que no dia 03 de dezembro de 2.020, no período noturno, em plena vigência de estado de calamidade pública, na Rua Doutor Álvaro Martins Sevilha, 122, Rio Pequeno, nesta cidade e Comarca de São Paulo, ABNER DE ARAÚJO SILVA e outros três indivíduos ainda desconhecidos, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, teriam subtraído, mediante grave ameaça de morte,

exercida pelo emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade, R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, um aparelho celular Samsung, IMEI 354270098731327, documentos pessoais e cartões bancários diversos da vítima ADRIANE BARBOSA MORAES. Consta, ainda, que na mesma data e local já mencionados, ABNER DE ARAÚJO SILVA, GUILHERME DA CONCEIÇÃO COUTINHO e JEFFERSON FERREIRA DA SILVA, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, teriam constrangido a vítima Adriane Barbosa Moraes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade, com o intuito de obter, em comum proveito, indevida vantagem econômica, fazendo-o fornecer seus cartões bancários e respectivas senhas.

Segundo consta na denúncia, por intermédio do aplicativo de relacionamentos "Tinder", Adriane Barbosa Moraes conheceu a pessoa identificada como "Mirelle" com quem passou a estabelecer conversas e, em razão do avanço nos diálogos, decidiu marcar encontro para conhecê-la pessoalmente.

Ao chegar no local combinado, por volta das 21h00, a vítima foi ao local de encontro e, assim que chegou, avisou a pretendente que já a aguardava, quando foi abordado por ABNER e outros indivíduos não identificados que, com arma de fogo (revólver), teriam subjugaram-no, ordenando que adentrasse em seu automóvel.

Temendo por sua vida, sem poder ofertar qualquer resistência, Adriane acatou à ordem e, a bordo de seu próprio veículo Chevrolet/Onix, cor branca, foi conduzida pelos criminosos a um cativado localizado nas adjacências da Rodovia Raposo Tavares. Após algum tempo, a vítima foi levada para uma casa em outro local e lá foi colocada amarrada e vendada em cima de uma laje.

No local, o denunciado ABNER DE ARAÚJO SILVA teria sido o responsável pela contenção de Adriane no cativado e teria o mantido sob grave ameaça de morte, exercida com emprego de arma de fogo, bem como por meio de violência.

Assim, aproveitando-se da restrição da liberdade da vítima e de seu intenso temor, ABNER e três indivíduos não identificados, também integrantes da associação criminosa, teriam decidido rapinar bens pessoais de Adriane e, nesse contexto, teriam subtraído, em comum proveito, seu aparelho celular Samsung, dinheiro em espécie (R\$ 400,00), além de documentos pessoais e cartões de crédito e débito diversos.

Não satisfeitos, os agentes teriam exigido ainda, mediante grave ameaça de morte, a entrega das senhas bancárias alusivas aos cartões subtraídos, bem como dados pessoais como CPF e nome da mãe da ofendida, visando a obtenção de proveito financeiro ilícito em benefício do grupo criminoso, o que foi atendido pela vítima, absolutamente atemorizada.

Na sequência, de posse das informações obtidas mediante grave ameaça, teriam conseguido efetuar inúmeros saques e transferências, gerando prejuízo global de cerca de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) à vítima, que teria sido mantida sob vigilância armada ostensiva levada a cabo por ABNER.

Após cerca de 18 (dezoito) horas desde o início da empreitada criminosa, por volta das 13h00 do dia 04.12.2020, Adriane foi conduzida por um indivíduo não identificado e deixado às margens da Rodovia Raposo Tavares, onde foi libertada e orientada a apanhar seu automóvel e deixar o local.

A denúncia foi oferecida às fls. 4/9, e recebida às fls. 135/136, tendo sido decretada a prisão preventiva do acusado.

O réu foi citado (fls. 225 e 230), apresentou resposta à acusação, por meio de sua advogada constituída (fls. 272/283), tendo sido ratificado o recebimento da denúncia, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 292/293).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima Adriane Barbosa Moraes, assim como o depoimento da testemunha Dr. Tarcio Lara Marcozo Severo, desistindo as partes da oitiva das testemunhas Abner Mendes da Silva Pereira, Douglas dos Santos da Silva e Pâmela Martins Ferreira. O réu não foi interrogado diante de sua revelia.

Ultrapassada a fase das diligências, manifestou-se o Ministério Público a fls. 330/341 pugnando pela condenação do réu Abner nos exatos termos da denúncia, vez que presentes indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva,

notadamente ante o reconhecimento fotográfico pela vítima Adriane. Quanto a dosimetria da pena, requereu fixação da pena-base acima do mínimo legal (em pelo menos 1/6) tendo em vista as circunstâncias que envolveram os fatos, notadamente diante da violência empregada para obtenção da "res furtiva". Requereu também a incidência das causas de aumento de pena, fixando-se, ao final, regime prisional fechado.

Já, a Defesa se manifestou a fls. 345/353, pugnando, em preliminar, pela nulidade do feito, vez que a denúncia se baseou em reconhecimento fotográfico que não observou o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, caso não reconhecida a nulidade e, tendo em vista ausência de observância dos demais requisitos elencados no artigo 226, do Código de Processo Penal, mesmo porque a vítima não fez descrição prévia de quem a abordou, pugnou pela absolvição do acusado por falta de provas, com fundamento nos incisos do artigo 386, do Código de Processo Penal. Por fim, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal vez que o réu não possui antecedentes em data anterior aos fatos, afastando-se também o concurso material mencionado na denúncia.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Em sede preliminar, a Defesa requer o reconhecimento da nulidade do feito, tendo em vista que a denúncia se baseou em reconhecimento exclusivamente fotográfico, que não observou o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, notadamente quanto ao número de fotografias apresentadas ao réu, bem como, por ausência de prévia descrição física do envolvido.

Contudo, a preliminar suscitada pela Defesa do acusado Abner não merece prosperar. Com efeito, segundo se observa do depoimento tanto da vítima Adriane, foram apresentadas inúmeras fotografias a fim de que pudesse identificar o acusado. A mesma ainda salientou que o réu Abner permaneceu longo período em sua companhia, bem como, no momento em que foi liberada, este envolvido acabou mostrando seu rosto, o que facilitou deveras o reconhecimento.

E, além disso, salientou a testemunha Dr. Tárzio Lara M. Severo, que antes da apresentação dos álbuns fotográficos da Polícia Civil, a vítima descreveu durante seu depoimento todas as características físicas conhecidas do acusado.

Além destes aspectos fáticos que comprovam a validade do reconhecimento fotográfico realizado, pondere-se também que a regra insculpida no artigo 226, do Código de Processo Penal há de ser observada, sempre que possível, tratando-se de faculdade e, não de dever.

Nesse sentido já decidiu o e. TJSP:

Apelação nº: 1502238-57.2020.8.26.0602 - 15ª Câmara Criminal - relator: Desembargador GILBERTO CRUZ - EMENTA: "ROUBO MAJORADO Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada Crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo Reconhecimento fotográfico em descompasso com o rito do artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ilegalidade não demonstrada Condenação mantida. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO Bases acima dos mínimos. Circunstâncias do crime inerentes ao tipo penal e suas consequências. Afastamento. Maus antecedentes (1/6) Reincidência específica (uma condenação apta). Compensação com a menoridade relativa. Precedentes Duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Acréscimos nos coeficientes de 1/3 e 2/3. Faculdade do julgador (CP, artigo 68, parágrafo único) fechado Regime inicial Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) Apelo provido em parte para redimensionar as penas."

E, também o c. STJ:

"O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de

nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes. STJ" (AgRg no AREsp 1.067.238/BA, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca 5ª Turma, j. 25.4.2017)

Superada a preliminar suscitada e, inexistindo outras questões preliminares a serem dirimidas, bem como, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 13/15 e 79/80), extrato bancário (fls. 21), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 19/20), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, a despeito de sua revelia.

Vejamos.

O réu não foi ouvido em fase policial e, não compareceu durante a fase judicial, tornando-se revel.

Contudo, as evasivas do acusado não tiveram o condão de impedir a procedência da denúncia, haja vista que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a saciedade à realidade da hipótese acusatória.

A vítima, ADRIANE BARBOSA MORAES, narrou em sede policial (fls. 16/18), a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que "sofrera, no dia 03.12.2020, as 21h, e relata que através do aplicativo Tinder, conheceu a pessoa de prenome MIRELE, que informou seu número de telefone como sendo (11) 93270-5853 e, após trocar mensagens pelo whats app, decidiram se encontrar em uma praça localizada na Rua Dr. Álvaro Martins Servilha, 122, no Bairro do Rio Pequeno, Zona Oeste de São Paulo. Que ao chegar ao local marcado, ligou para a pessoa que dizia chamar-se de Mirele, avisando que já estava perto do endereço, informou que a estava esperando. Alguns minutos depois uma pessoa surgiu e pediu informações ao declarante sobre a rua em que estava, ao ajudar, se distraiu com o que acontecia ao seu redor e, quando essa pessoa saiu, o declarante foi abordado por um indivíduo que usava blusa, moletom e capuz e mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, dizendo: "perdeu". Quando olhou para o outro lado, saíram mais três indivíduos da viela e se juntaram com o que realizou o arrebatamento. Os indivíduos obrigaram a vítima a adentrar em seu carro, no banco traseiro e a entregar o seu celular e sua carteira. Os quatro indivíduos adentraram juntamente com o declarante: dois atrás e dois na frente. Se dirigiram ao interior da favela ao lado, tendo em vista que não andaram mais que três minutos, colocando o declarante em cativeiro, o qual era um barraco, onde permaneceu até por volta da 1h da madrugada. Que neste local, vários indivíduos entravam no barraco, que usavam drogas, e um dos sequestradores, o qual nessa oportunidade fora reconhecido com absoluta certeza pela vítima ABNER DE ARAÚJO SILVA - RG: 52.270.374., ficou na contenção do declarante, fazendo constantes ameaças. Entre as agressões verbais, ademais, foram desferidas inúmeras coronhadas com arma do tipo pistola pequena, aparentemente de calibre 380. e socos na cabeça da vítima, bem como amarrou-a com um "enforca-gato" de cor branco, e de tempos em tempos apertava com intuito de machucar o declarante, fazendo torturas emocionais e físicas, a fim da vítima entregar as senhas de desbloqueio de seu telefone celular, cada senha dos cartões que estavam em sua carteira, bem como a senha de todos os aplicativos bancários que estavam em seu telefone. O declarante afirma que ficou em um banquinho pequeno e suas pernas começaram a ter câimbras, e a cada reclamação que dava de dor, ABNER desferia tapas e socos no declarante. Por volta da 1h da madrugada, o declarante teve novamente sua cabeça coberta com a sua camiseta, em seguida, foi retirado do barraco e colocado dentro de um veículo eu não sabe informar qual é, levando-o para uma residência de alvenaria, mas com bloco de concreto exposto. Os diversos meliantes, inclusive ABNER, passaram a ler suas mensagens e a questionar se o declarante morava sozinho, e quais objetos poderiam subtrair de sua casa, como relógios, ouro, etc. Viu que estavam com seu carro, com as chaves de sua residência e o controle do portão automático, mas, ao afirmar que residia com seus pais, os indivíduos desistiram de ir a sua casa. Cerca de uma hora depois, colocaram a camiseta novamente na cabeça do declarante e o levaram para outra casa, que foi cedido por outro integrante da quadrilha, mas foram avisados que só tinham até as 04h da madrugada para ficarem ali, tendo em vista que a tia do

mediante chegaria à casa e assim, teriam que liberar o imóvel. Ocorre que levaram o declarante para a laje desta casa, onde o obrigaram a ficar deitado, para que outras pessoas de outros barracos e imóveis não vissem e cobriram com um cobertor. Neste local, ficou por mais um período, sempre na presença de ABNER, e este sempre agredindo a vítima. Que perto das 05h da madrugada, quando estava clareando o dia, retiraram o declarante da laje e o colocaram no andar de baixo, perto de uma lavanderia., onde ficou até por volta das 13h, neste interim, onde estava na contenção realizada por ABNER e mais outro indivíduo. Surgiu um terceiro integrante neste local, com alguém no telefone, e pediu informações pessoais ao declarante como nome da mãe, pai, data de nascimento, etc. e, que esse indivíduo havia dificuldade para escrever, pois parecia quase um analfabeto. O declarante, sobre novas ameaças e torturas, pegou o celular e, através do whats app, passou a informação dos seus dados para a pessoa que fazia as transações indevidas. Quando souberam que as transações haviam sido realizadas, ABNER e o outro comparsa colocaram a vítima dentro do seu próprio carro. ABNER foi com o declarante no banco traseiro e, na esquina próxima, na Rua Mário Zanini, altura do numeral 288, pararam e encontraram um outro integrante e passaram a limpar o veículo da vítima por dentro, para não deixarem sus impressões digitais e o orientaram, mediante ameaças, que deveria seguir reto, sem olhar para traz e pegar a Rodovia Raposo Tavares à direita. Desta forma, os sequestradores desceram do veículo e evadiram-se. Que os autores fizeram saques/empréstimos e transferências, conforme- elencado abaixo. Foi transferido R\$ 10.000,00 para o CNPJ 34.058.724-001-0; transferido R\$ 8.000,00 para DOUGLAS SANTOS DA SILVA; foi feito um PIX no valor de R\$ 3.500,00 pra PAMELA MARTINS PEREIRA do Banco Santander; foi feito um PIX para JULIO CESAR DE CAMARGO; foi feito um PIX de R\$ 3.2000,00 do Banco INTER para PAMELA MARTINS PEREIRA - Banco 323, agência 0001, conta 25.73.47.76850. Foi realizado, também, quatro transações com seu cartão de crédito do Banco Santander final 7691, na mesma máquina de cartão de nome PAG*juliadjanadeandrade. Além disso, a vítima alega que foi contratado um empréstimo de R\$ 30.000,00, que foi creditado na conta corrente do declarante, mas, na presente data, já fora estornado pela Instituição financeira".

Ouvida em Juízo, disse que marcou encontro pela rede social "Tinder" numa rua no Bairro do Butantã, perto de uma praça com uma moça. Quando lá chegou, foi arrebatado por um grupo de quatro rapazes, que já anunciaram o assalto, o colocaram novamente no interior de seu veículo e o levaram para um cativieiro. Pelo que se recorda, teve suas mãos amarradas, sua cabeça coberta e, logo de imediato já apanharam a quantia de R\$400,00 em dinheiro que a vítima trazia consigo. Destravaram seu aparelho celular para realizar operações via aplicativos bancários e, passaram a perguntar dados pessoais da vítima (por exemplo, o nome de sua mãe), a fim de que os valores em dinheiro fosse liberados. A vítima disse que forneceu todos os dados necessários, sempre sob ameaça de arma de fogo, levando, inclusive, diversas coronhadas e teve suas mãos amarradas com "enforca gato". A quadrilha realizou transferências bancárias, retiraram dinheiro de suas aplicações, fizeram PIX, dentre outras transações bancárias. Ressaltou que, foi rendido por volta das 22:00 horas de um dia e, liberado pelos assaltantes apenas no dia seguinte, quando foi novamente conduzido ao mesmo local onde seu veículo foi deixado e, aí liberado. Disse que os assaltantes não ficavam com o rosto coberto, mas a vítima que teve que cobrir seu rosto com sua camiseta, devendo permanecer o tempo todo com a cabeça baixa. Disse que, reconheceu Abner no Distrito Policial e, além da fotografia acostada aos autos a fls. 20, várias outras fotografias foram apresentadas a vítima. Teve condições de reconhecer o réu porque, além de permanecer durante toda noite em sua companhia, no dia seguinte, foi o réu Abner que o acompanhou até seu carro, no momento de sua liberação.

A testemunha Dr. TÁRCIO LARA MARCOZO SEVERO, Delegado de Polícia, apresentou, através das fls. 108/125, o relatório final acerca do inquérito policial, expondo, para tanto, seus substratos fáticos e jurídicos, bem como as medidas de Polícia Judiciária adotadas durante as investigações.

Em juízo, o Delegado de Polícia afirmou que a vítima deste processo permaneceu em cativieiro por mais de treze horas, salientando que, pelo que se recorda, o réu responde a mais de cinco processos pela mesma prática criminosa. Antes das

fotografias serem apresentadas, a vítima descreveu as características pessoais do acusado e, fotografias foram mostradas, ocasião em que Adriane reconheceu a pessoa de Abner como envolvido em mais este crime. O acusado teria abordado a vítima, pelo seu relato, feito sua contenção pessoal em cativeteiro e, depois a liberou. Recordou-se que, segundo disse a vítima, Abner seria um dos mais violentos da quadrilha, desferindo coronhadas na vítima, prendendo suas mãos e pés com "enforca gato", bem como, proferindo inúmeras ameaças. Esclareceu a testemunha que neste tipo de quadrilha existem duas células criminosas, uma que cuida da retenção da vítima e, outra que cuida das operações bancárias, a fim de se conseguir liberar o dinheiro. Foram identificados quatro beneficiários das transações bancárias, Douglas, Abner, Pamela e Júlio. Apenas Júlio não foi ainda localizado pela Polícia. A testemunha Abner reconheceu os comparsas Guilherme e Jefferson como pessoas que estariam encarregadas da obtenção da vantagem criminosa. Já, o réu Abner fazia parte do núcleo criminoso de contenção da vítima em cativeteiro.

A testemunha comum, ABNER MENDES DA SILVA PEREIRA, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos (fls. 39/41 e 46/47), alegou que "realmente recebeu uma transferência bancária, no dia fato criminoso, isto é, no momento em que a vítima ainda estava sequestrada no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Esclarece que a pessoa de JEFFERSON FERREIRA DA SILVA foi quem lhe pediu a conta emprestada, sendo que para isso receberia uma porcentagem do valor da transação. No dia do crime JEFFERSON lhe procurou e disse que outro indivíduo chamado GUILHERME DA CONCEIÇÃO COUTINHO entraria em contato com ABNER para passar as instruções a respeito do destino do dinheiro creditado e assim foi feito. Posteriormente, o declarante afirma que recebeu R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte cinco reais) como pagamento pelo empréstimo da sua conta bancária. Por fim, com a prisão temporária dos investigados (GUILHERME e JEFFERSON) o beneficiário ABNER reconheceu pessoalmente ambos os indivíduos com sendo os integrantes da associação criminosa responsáveis por angariar sua conta bancária para posterior recebimento da vantagem indevida."

A testemunha, DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos (fls. 60/61), afirmou que "recebeu a transferência bancária da conta da vítima para a conta de sua titularidade e que um conhecido de nome GUILHERME DA CONCEIÇÃO COUTINHO vulgo "Poranga" lhe fez uma proposta de dar um dinheiro em troca de o declarante ceder os dados de sua conta bancária. Após algumas horas GUILHERME foi até sua residência para avisar que o dinheiro (R\$ 7.000,00) havia caído na sua conta e precisava sacar o montante rapidamente senão iria bloquear a conta do declarante. O declarante e GUILHERME foram juntos até um caixa eletrônico próximo de sua residência e efetuaram o saque do dinheiro ficando o declarante com R\$ 500,00 (quinhentos reais). O declarante afirmou ainda que dias posteriores GUILHERME novamente lhe pediu sua conta informando que havia um valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e que o declarante receberia 10% (dez por cento) desse montante. O declarante ao tentar efetuar a operação de saque percebeu que sua conta estava bloqueada e nesse momento o declarante se deu conta de que poderia se tratar de uma operação ilegal e que por essa razão não conseguiu realizar o saque. Indagado ao declarante sobre se GUILHERME possuía alguma ocupação lícita, disse que ele está desempregado e vive fazendo "bico". Por fim o beneficiário DOUGLAS reconheceu fotograficamente em auto próprio o indivíduo GUILHERME com sendo o integrante da associação criminosa responsável por pedir sua conta emprestada em duas oportunidades para recebimento da vantagem indevida."

A testemunha, PAMELA MARTINS FERREIRA, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos (fls. 68/69), declarou ser "titular da conta vinculada a maquineta de cartão do MercadoPago, a qual recebeu transações bancárias oriundas da conta da vítima enquanto estava mantida refém. Esclarece que, forneceu os dados de sua conta a pedido de GUILHERME, sendo que em troca do empréstimo da conta bancária receberia 10% (dez) por cento dos valores depositados e que não teria problemas.

Posteriormente, após o dinheiro ser depositado em sua conta GUILHERME de posse de seus dados bancários efetuou o saque de tal quantia. Na mesma oportunidade, a Autoridade Policial sabedora do envolvimento de GUILHERME em face de outros beneficiários, determinou que se procedesse reconhecimento pessoal, o qual resultou positivo, indicando GUILHERME como o responsável por solicitar seus dados

bancários."

Em juízo, as testemunhas Abner, Pâmela e Douglas tiveram suas oitivas pessoais dispensadas.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da investigação e da apuração dos fatos foram descritas com clareza pelo dr. Delegado de Polícia, o qual, explicitando que não conhecia até então o acusado, apresentou relato detalhado e convincente, perfeitamente coincidente com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que se alterassem informes quanto às circunstâncias da investigação, ademais, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e do delegado de polícia e que este não praticou atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

DO CRIME DE ROUBO

De se reconhecer a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, prevista no artigo 157, §2º, inciso V do Código Penal. A narrativa do ofendido é clara, tendo sustentado que "Temendo por sua vida, sem poder ofertar qualquer resistência, Adriane acatou à ordem e, a bordo de seu próprio veículo Chevrolet/Onix, cor branca, foi conduzido pelos criminosos a um cativeteiro localizado nas adjacências da Rodovia Raposo Tavares. Após algum tempo, a vítima foi levada para uma casa em outro local e lá foi colocada amarrada e vendada em cima de uma laje", sendo certo que o réu "era o responsável pela contenção de Adriane no cativeteiro e o mantinha sob grave ameaça de morte, exercida com emprego de arma de fogo, bem como por meio de violência."

Caracterizada, portanto, a restrição de liberdade da vítima pelos agentes, que a mantiveram em seu poder por período juridicamente relevante, incide a majorante do inciso V do § 2º do artigo. 157 do CP (neste sentido: STJ, 5ª turma, REsp 742388/RS, Min. Gilson Dipp, j. 04.08.20005).

Configurada, também, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, relativa ao concurso de agentes.

Isso porque a participação do acusado, na companhia de outros agentes, ainda que não todos identificados, foi bem destacada pela vítima, ao asseverou que na data e local dos fatos "foi abordada por ABNER e outros indivíduos não identificados que, com arma de fogo (revólver), subjugaram-no, ordenando que adentrasse em seu automóvel.", o que demonstra a atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante dos três, incidindo a causa de aumento.

Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), verifica-se que restou configurada. A vítima foi clara ao dizer que um dos acusados estava armado e apontou o armamento contra ela, ameaçando-a durante toda a empreitada criminosa, inclusive levando coronhadas na cabeça durante o período em que permaneceu em cativeteiro .

Despicienda, segundo os tribunais superiores, a realização da perícia na arma de fogo, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Neste sentido: STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018; STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018.

No caso em comento, é de se observar que além da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II e V, incide também a relativa ao emprego de arma de fogo, com previsão no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena – Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes – Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP – Cabimento – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV). A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP, pela Lei nº 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como

sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1502971-49.2018.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021) Por fim, é certo que a consumação foi atingida.

Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.”

Aliás, segundo relato da vítima, parte dos valores subtraídos de sua conta bancária não teria sido recuperado.

O conjunto probatório é seguro e convincente, a despeito da revelia do réu, corroborada pela narrativa pormenorizada e reconhecimento fotográfico positivo pela vítima, depoimentos do dr Delegado de Polícia, tudo devidamente ratificado em Juízo.

DO CRIME DE EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Tem-se, neste cenário, que restou suficientemente demonstrado que o acusado Abner, juntamente com os réus GUILHERME e JEFFERSON (autos desmembrados) e terceiros elementos ainda não identificados constituíram grupo criminoso com a finalidade de praticar o delito de extorsão, o qual foi realizado mediante restrição da liberdade da vítima emprego de arma de fogo, tal qual afirmado de forma uníssona pela vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida.

Frise-se que JEFFERSON e GUILHERME cuidavam do aspecto financeiro da empreitada criminosa, o que restou suficientemente comprovado nos autos, sob nº 1519113-75.2021.8.26.0050, enquanto que o réu foi o responsável pela restrição da liberdade da vítima durante toda a empreitada criminosa.

No que tange às causas de aumento, as majorantes relativas ao concurso de pessoas, bem como a restrição da liberdade da vítima, previstas no artigo 158, §1º e 3º, ambos do Código Penal, restaram comprovadas, haja vista que devidamente descrita pela prova oral produzida através dos depoimentos da vítima e testemunhas, as quais, apresentaram relatos detalhados e condizentes com o que fora reportado à autoridade policial anteriormente, comprovam o ajuste de vontades em atuação concatenada entre os réus, demonstrando que apresentavam a mesma identidade de propósitos, incidindo a causa de aumento.

Quanto à majorante relativa ao emprego da arma de fogo, prevista no artigo 158, §1º e no artigo 288, parágrafo único, embora não tenha havido a apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, basta, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância, em especial pelo depoimento das vítimas (STF, HC 100.724, Rel.Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, j. 01.08.2011).

De se destacar que, o emprego da arma, por se tratar de circunstância de caráter objetivo, se comunica aos coautores e partícipes do delito.

Assim, inconteste a incidência da majorante pela utilização de arma de fogo, como meio de intimidação e exercício de violência contra a ofendida.

De se reconhecer, ainda, a restrição da liberdade da vítima, majorante prevista no artigo 158, §3º, ambos do Código Penal.

A narrativa do ofendido é clara, afirma ter sido rendida por ABNER e outros indivíduos não identificados, os quais, mediante grave ameaça, ordenaram para Adriane adentrar em seu próprio veículo Chevrolet/Ônix, e assim, aproveitando-se da restrição da liberdade da vítima e de seu intenso temor, decidiram rapinar seus bens pessoais e, nesse contexto, subtraíram, em comum proveito, seu aparelho celular Samsung, dinheiro em espécie (R\$ 400,00), além de documentos pessoais e cartões de crédito e débito diversos.

Em seguida, a vítima foi conduzida pelos criminosos a um cativeiro, onde foi colocada amarrada e vendada em cima de uma laje, sendo o réu Abner, o responsável pela contenção da vítima no cativeiro. No cativeiro onde permaneceu presa, a vítima Adriane teve suas contas bancárias manipuladas pelos assaltantes, que transferiram R\$29.000,00 (vinte nove mil reais) para terceiros, em proveito próprio.

Além disso, é certo que a consumação dos crimes foi atingida. Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima (que não recuperou os valores em dinheiro sacados de sua conta corrente), conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores.

O conjunto probatório é seguro e convincente, a despeito da revelia do acusado Abner, corroborada pela narrativa pormenorizada da vítima e do Dr. Delegado de Polícia, o qual participou da investigação que levou às prisões dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo. Dessa forma, não há que se falar em absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Aos delitos descritos pelos artigos 157, §2º, incisos II e IV e §2º-A, inciso I; artigo 158, §1º e §3º e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se da FA de fls. 311/315 e certidão de fls. 316/318, que o réu não possui maus antecedentes.

Em relação a culpabilidade, personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias e motivos não destoam do normal.

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

No que concerne às consequências do crime, denota-se do relato da vítima Adriane seu grande abalo sofrido, permanecendo em poder do acusado e seus comparsas por cerca de 18 horas, tudo a evidenciar seu trauma psicológico, o que não pode ser ignorado, incidindo o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base no tocante aos delitos de roubo e extorsão.

Fica a pena base em relação ao delito de roubo fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Em relação ao delito descrito pelo artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal fixada em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Já em relação ao delito de associação criminosa, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão

e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes. Atenuantes genéricas também não incidem pois não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No que toca à agravante suscitada pelo Ministério Público, embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal deve ser afastada.

Fica a pena intermediária inalterada.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, verificam-se as causas de aumento relativas à restrição da liberdade da vítima, concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Como já exposto na fundamentação, no crime de roubo, em atenção à Súmula 443 do STJ, todas as circunstâncias foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa. O concurso de agentes se deu pela participação de, pelo menos, três agentes de forma comprovada. Durante a ação a vítima teve sua liberdade restrita, ficando sob a mira de arma de fogo de um dos agentes. Já fundamentada a razão pela qual este juízo irá aplicar as duas causas de aumento de pena de forma sucessiva. Desta forma, em relação ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, incidirá aumento de 2/5 (dois quintos) e; em relação ao emprego da arma de fogo, aumento de 2/3 (dois terços).

Fica, portanto, a pena definitiva em relação ao delito descrito pelo artigo 157, §2º, incisos II e IV e §2º-A, inciso I, do Código Penal fixada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

No que concerne aos crimes de extorsão e associação criminosa, incide a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, quanto ao crime de associação criminosa, previsto pelo artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. No caso em tela, diante do número de participantes na ação criminosa, além do emprego ostensivo de arma de fogo, o aumento da pena deve ser de 1/3 (um terço). Ademais, no crime de extorsão, há a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, além do emprego de arma de fogo, prevista pelo artigo 158, §1º, do Código Penal, aumentando-se a pena de 1/3 (um terço).

Fica, portanto, a pena definitiva em relação ao delito descrito pelo artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal, fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Já em relação ao delito descrito pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, a pena definitiva fica fixada em 01(um) ano e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas de todos os delitos, atingindo-se pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis no caso em tela, autorizando-se a segregação social para início de cumprimento de pena.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Nos termos do artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu ABNER DE ARAÚJO SILVA, RG 52.270.374-4, filho de Marcelo Monteiro Silva e Cirlene Maria Conceição Araújo Silva, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V e artigo 157, §2º-A, inciso I e artigo 158, §1º e §3º e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e, pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 29 de setembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA